

Launch Legal Memo

Erste Priorität

- Material- und Labeldaten gegen Prüfberichte und Supplier-Angaben abgleichen.
- Green Claims nur stehen lassen, wenn Beleg, Bezugsgröße und Einschränkung sauber dokumentiert sind.
- Kinder-Schal sofort sicherheitstechnisch prüfen; Kordeln, Kleinteile, Warnhinweise und Rückverfolgbarkeit klären.
- Creator-Vertrag: Nutzungsrechte, Bearbeitung, KI-/Retusche, Paid Ads, Laufzeit und Territory nachziehen.
- Plattformlisting sichern: Screenshots, Testkauf, Verkäuferdaten, Notice-and-Action.

Nicht übersehen

Fashion Law ist hier kein einzelnes Rechtsgebiet. Die Akte verbindet Marke, Design, Urheberrecht, UWG, Produktsicherheit, Textilkennzeichnung, Datenschutz, E-Commerce, Arbeits-/Freelancerrecht, Lieferkette und Krisenkommunikation. Das Team sollte deshalb erst die Launch-Fähigkeit prüfen und erst danach die „schönen“ Kampagnenfragen freigeben.

Safety-Notiz NF-Kids-03

Der Kinder-Schal NF-Kids-03 ist nicht nur ein Marketingthema. Wenn Kordeln, Bänder oder dekorative Teile bei Kindern hängen bleiben können, muss vor Launch geprüft werden, ob Produktgestaltung, Warnhinweise und Zielaltersangabe sicher sind. Das gilt besonders, weil der Shop den Schal in der Kategorie „Mini“ listet und Fotos mit Kindern im Alter von etwa sechs bis acht Jahren zeigt.

Offene Sachfragen

- Für welches Alter wird der Schal tatsächlich beworben?
- Welche Zugprüfung liegt vor und aus welcher Charge stammt sie?
- Gibt es Rückverfolgbarkeit je Charge und Händler?
- Ist die Kordel funktional notwendig oder nur dekorativ?
- Was steht in der Produktbeschreibung, auf dem Hangtag und auf dem Pflegeetikett?

Sofortmaßnahme

Produkt nicht als Kinderprodukt freigeben, bevor Safety-Freigabe, Supplier-Erklärung und Produkttext zusammenpassen. Falls Pressemuster bereits raus sind, Liste der Empfänger sichern und Kommunikation vorbereiten.

Entwurf Notice-and-Action

Gemeldetes Angebot

Anbieter „UrbanMoth Factory“, Listing-ID MH-88241, Produktname „Night Moth Coat“, abrufbar seit 28.05.2026. Screenshot, Preis, Verkäuferprofil, Lieferzeit und Produktbilder liegen im Ordner Plattformfund.

Rechte und Begründung

Die Mandantin beanstandet die Übernahme des Nachtfalter-Prints, der Produktfotografie und der beschreibenden Elemente „folded wing collar“ und „shadow seam“. Vor dem Absenden muss getrennt geprüft werden, ob Marke, Design, Urheberrecht, UWG oder nur Plattform-AGB der tragfähigste Meldegrund ist.

Bitte an Plattform

Sperrung des konkreten Angebots, Sicherung der Verkäuferdaten, Auskunft zum Wiederholungstäterstatus, Prüfung weiterer Listings mit identischem Bildmaterial und Bestätigung der Maßnahme binnen 48 Stunden.

Ergänzende Modeakte Nachtfalter-Kollektion

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Label Nachtfalter Berlin und Influencerin Viola Senn die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Kapselkollektion, Musterklau, Kennzeichnung bezahlter Posts, Stoffliefervertrag, Größenretouren und Streit mit einer Einkaufsplattform. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Eine Praktikantin hat Moodboards mit Fremdfotos erstellt; der Stofflieferant liefert abweichende Farbe; eine Plattform verlangt Exklusivität; die Influencerin postet ein Kleid ohne Werbekennzeichnung, aber mit Rabattcode. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail Gründerin an Kanzlei

`` Von: founder@nachtfalter.test An: fashionlaw@kanzlei.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Kollektion 2026 - Muster, Posts und Plattformdruck ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte verbinden Sie Designschutz, Urheberrecht, UWG, Steuer/Sachleistung, Retourenlogik und Liefervertrag. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Label Nachtfalter Berlin und Influencerin Viola Senn

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Risikomemo Kollektion und Plattformvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 02-supplier-mail-materialien.eml

Von	Ece Yildirim <ece.yildirim@anatol-weaving.example>
An	Irmhild Mertens <irmhild@nachtfalter-studio.example>
Datum	Tue, 26 May 2026 08:43:12 +0200
Betreff	Material Sheet Nachtfalter / eine kleine Korrektur

Liebe Irmhild,

wir haben das Material Sheet für Mantel NF-01 und Schal NF-Kids-03 noch einmal geprüft. Beim Mantel sind 68 % recycled polyester korrekt, aber das Futter stammt in Charge 2 nicht aus derselben Quelle. Bei dem Schal ist die Kordel vom Subsupplier kurzfristig geändert worden. Die Farbe ist gleich, aber die Zugprüfung liegt noch nicht vor.

Bitte verwendet bis zur finalen Bestätigung nicht „100 % recycled lining“. Für „vegan“ können wir für die Hauptmaterialien bestätigen, für die Knöpfe brauchen wir noch die Erklärung.

Viele Grüße

Ece

Datei: 03-textilkennzeichnung.csv

Produkt;Geplanter Claim;Material laut Tech P ack;Supplier-Korrektur;To- do			
NF-01 Mantel;68 % recycled / vegan;68 % rPET	29 % Wolle	3 % Elasthan;Futter Charge 2 abweichend;Claim splitten	Label prüfen
NF-02 Hose;repair-friendly;70 % Baumwolle	28 % Lyocell	2 % Elasthan;ok;Reparatu rservice konkret beschreiben	
NF-03 Bluse;vegan silk feel;100 % Viskose;ok;Irreführung „silk“ prüfen			
NF-Kids-03 Schal;für Kinder geeignet;Acrylmischung + Kordel;Zugprüfung fehlt;Safety-Stopp bis Prüfung			
NF-Bag-07 Tasche;plastic- free;Baumwolle	Metall	beschichtetes Label;Labelbeschichtung unklar;Claim streichen oder belegen	

Tabellenblatt: Claims Retouren

Thema	Text im Shop	Belegstatus	Risiko	Maßnahme
recycled	68 % recycled outer shell	Prüfbericht nur Hauptstoff	mittel	Claim auf Bestandteil beschränken
vegan	100 % vegan materials	Knöpfe unbestätigt	hoch	bis Nachweis streichen
repair-friendly	kostenlose Reparatur 12 Monate	Service vorhanden	niedrig	Bedingungen verlinken
Retouren	Rücksendung nur nach Nachhaltigkeitsfragebogen	kein Muss im Gesetz	hoch	Friktion entfernen
Größenberater	KI empfiehlt Größe anhand Körperdaten	DSGVO-Check offen	mittel	Datenschutzhinweis und Löschung prüfen

Creator-Kampagne Liv Sundström

Rechtepaket

Der Vertragsentwurf erlaubt organische Posts, enthält aber keine klare Freigabe für Paid Social, Retargeting, Website-Hero, Lookbook-PDF und spätere Archivnutzung. Für Retusche, Zuschnitt und Übersetzung der Captions fehlt eine eindeutige Bearbeitungserlaubnis.

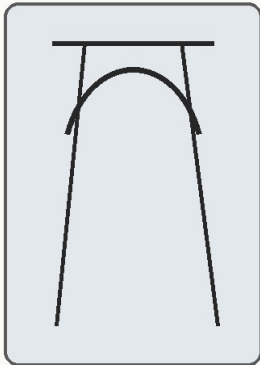
Risiko

Wenn die Mandantin das Material nach dem Drop für Anzeigen nutzt, ohne das Buyout sauber zu vereinbaren, drohen Nachvergütung, Takedown-Druck und Reputationsschaden. Zusätzlich muss die Werbekennzeichnung in allen Sprachfassungen stimmen.

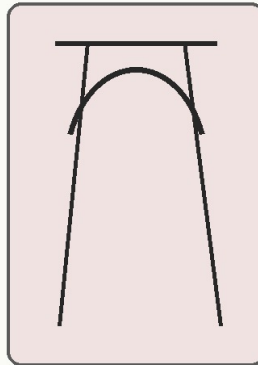
Empfehlung

Kurzer Nachtrag mit Medien, Laufzeit, Territory, Paid/Organic, KI-Bearbeitung, Exklusivität, Krisen-/Löschprozess und Freigabeablauf.

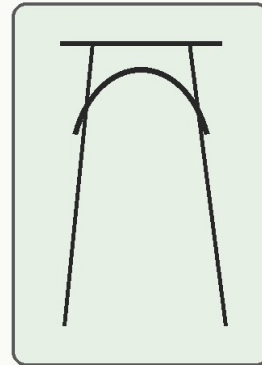
Nachtfalter: Kampagne und Plattformfund



Original Kampagne



Marketplace Copy



Print-Ausschnitt

Aktenanlage: schematische Produkt-/Fotolage aus Mandatsnotizen; Maße und Farben nach Aktenstand uneinheitlich.